



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9/07.1.652.4

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר

נציגות הבית המשותף מרת' נחלת יצחק 26- תל אביב

תובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד טל ויצמן
שד' המעפילים 33, תל אביב - יפו

נגד

נתבעים

- 1 קרן ורף-תז
נחלת יצחק 37, תל אביב - יפו
- 2 קרן איתן-תז
נחלת יצחק 37, תל אביב - יפו
- 3 אשכנזי חוה-תז
נחלת יצחק 37, תל אביב - יפו
- 4 אשכנזי ישראל-תז
נחלת יצחק 37, תל אביב - יפו

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא השאלה האם נציגות הבית המשותף רשאית לחייב את הנתבעים בחלקם בהוצאות שהוציאה לצורך ביצוע עבודות ברכוש המשותף של הבית המשותף ברחוב נחלת יצחק 37 בתל אביב, הידוע כגוש 7093 חלקה 408 (להלן: הבית המשותף).

1. התובעת היא הנציגות הנטענת של הבית המשותף, והנתבעים 1-2 וכן הנתבעים 3-4 הם בעלי דירות בבית המשותף (הרשומות כתתי חלקות 11 ו-29 בהתאמה).

2. לטענת התובעת, בתמצית, בוצע שיפוץ בבית המשותף, והיוזמה לביצועו נבעה מסכנה שנשקפה עקב נפילה חלקי חרסינה מציפוי הקירות החיצוניים, סכנה שנתמכה בעדות אובייקטיבית של המהנדס שפיקח על השיפוץ. לטענתה, התקיימה אסיפת דיירים ביום 15.1.20, אליה לא טרחו הנתבעים 1-2 להגיע, אולם הנתבעים ידעו על הכוונה לבצע את השיפוץ, ולא נקטו בשום הליך לצורך עצירת השיפוץ, ופעלו בחוסר תום לב. לטענתה, טענות הנתבעים בדבר היותו של מר שרייבר נציג הנציגות, הועלו רק לאחר הדרישה שישתתפו בהוצאות השיפוץ, כאשר במשך שנים היה ידוע להם שמר שרייבר דואג לבדו לתחזוק הבית המשותף. עוד לטענתם, יתר בעלי הדירות שילמו את חלקם בעלויות השיפוץ, ולפיכך גם אם היה פגם במתן אישור בעלי הדירות לשיפוץ, הרי שהוא נרפא בכל ששילמו את חלקם. עוד לטענת התובעת, יש לפסול את עדות המומחה מטעם הנתבעת 1, או לפחות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9/07 4.652.1

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

לתת לה משקל אפסי, משום שהמומחה האמור הציג עצמו כמהנדס בניגוד לחוק, שכן אינו זכאי להירשם כמהנדס במרשם המהנדסים, ומכל מקום עדותו לא תמכה בגרסת הנתבעים שכן לא ביקר בנכס לפני השיפוץ.

3. לטענת הנתבעים 1-2, בתמצית, לנציג הנציגות, מר שרייבר, ולמשפחתו, בעלות ב-65% של הדירות בבית המשותף, ועל כן מונה על דעת עצמו להיות נציגות. לטענתם, הם נעשקים, כמיעוט, על ידי הרוב בבית המשותף. לטענתם, במשך שנים רבות כלל לא היתה אסיפה כללית בבית המשותף, וממילא לא נבחרה נציגות. מר שרייבר פועל בבית המשותף כראות עיניו. האסיפה הכללית לה טוענת התובעת נערכה בדיעבד, לאחר שכבר הוחלט לקיים את העבודות והשיפוץ כבר נעשה. לטענתם, העבודות שבוצעו הן עבודות השבחה ולא תחזוקה, והתובעת לא איפשרה בחינה של העבודות שבוצעו בפועל לצורך בחינה האם מדובר בעבודות ברכוש פרטי או משותף והאם הן נכנסות לגדר סעיף 58 לחוק המקרקעין או שהן מהוות שדרוג. לפיכך לטענתם התובעת לא הרימה את הנטל להוכיח באשר לכל רכיב ורכיב שמדובר בעבודות שעל הנתבעים להשתתף בעלותן.

4. לטענת הנתבעים 3-4, בתמצית, לא התקיימו אסיפות כלליות בבית המשותף, לאור אינטרסים אישיים של מר שרייבר ושל אחותו המחזיקים 18 דירות בבית המשותף. לטענתם נעשה ניסיון כושל לכנס אסיפה רק בדיעבד לצורך אישור ההחלטות שהתקבלו. לטענתם מר שרייבר לא נבחר להיות נציג הנציגות. לטענתם התובעת לא הוכיחה כי אכן נדרש השיפוץ הרחב שבוצע. לטענתם ההחלטות שהתקבלו על ידי מר שרייבר קיפחו אותם. כן לטענתם, הסכמות בעלי הדירות האחרים התקבלו במחשכים שעה שמר שרייבר פנה אליהם בנפרד. לטענתם הנתבע 4 מנוע מלשלם עקב היותו פושט רגל. יצוין כבר כעת כי טענה זו לעניין הנתבע 4 לא נטענה באופן ישיר במסגרת הסיכומים (אלא הוזכרה אגב הדברים כחלק מההסבר לכך שהנתבע 4 טען בעבר שהוא מנוע מלשלם) ולפיכך אני רואה אותה כטענה שנזנחה בסיכומים. מכל מקום, ככל שאכן הנתבע 4 הנו במעמד של פושט רגל כיום, הרי שיחולו עליו הדינים לענין פושט רגל במסגרת ביצוע פסק הדין, בכל הנוגע לחלקו (שהוא מחצית מחובם של הנתבעים 3-4, לאור היותו בעל מחצית מהזכויות בתת חלקה (29).

דיון והכרעה

התובעת היא נציגות הבית המשותף

5. טענת הנתבעים בדבר היעדר נציגות לבית המשותף, או הכחשת היותו של מר שרייבר נציג הנציגות נדחית, כפי שיובהר להלן.

6. בפסיקה נקבע כי חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: חוק המקרקעין) אינו מכיר במצב של היעדר נציגות. על פי החוק, הבית המשותף נרשם כשהוא כולל נציגות זמנית עד לבחירתה של נציגות ראשונה, וכן הלאה. מי שטוען שהנציגות המכהנת אינה הנציגות החוקית, צריך להראות קיומה של נציגות אחרת, הפועלת לניהולו התקין של הבית המשותף, ואשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם (ר' לדוגמא עש"א (מחוזי חיפה) 9047-03-19 **ארביב & הבית המשותף** (28.4.19) [פורסם בנבו]).

7. במקרה דנן, טענתו של מר שרייבר, נציג התובעת, על פיה במשך שנים הוא משמש כנציג הנציגות ומעולם, עד למחלוקת נשוא התביעה, לא עלו טענות בענין (סעיף 5 לתצהירו), לא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9/07 4.652.1

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

נסתרה, ועלתה אף מחקירותיהם הנגדיות של עדי הנתבעים. ר' לדוגמא חקירתו הנגדית של הנתבע 4 בפרוטוקול הדיון מיום 12.11.20 עמ' 2 שורות 16-18, וחקירתה הנגדית של הנתבעת 1 בפרוטוקול הדיון מיום 5.11.20 עמ' 17 שורות 19-25. ממילא, הנתבעים לא הראו שהיתה קיימת נציגות אחרת לבית המשותף.

8. בנוסף, מפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 15.1.20 עולה כי מר שרייבר, ושני נציגים נוספים, נבחרו (גם אם בדיעבד) לנציגות לעניין השיפוף. אמנם לא נכתב באותה החלטה כי מדובר בנציגות הבית המשותף כמשמעותה בחוק המקרקעין, אבל יש בהחלטה זו כדי להצביע על כך שרוב בעלי הדירות הסכימו על פעילותו של מר שרייבר כנציג לצורך ביצוע העבודות נשוא התביעה, ולא כפרו בהיותו נציג הנציגות כמשמעותה בחוק. מכאן שלפחות בכל הנוגע לעניינים נשוא הליך זה, ובהיעדר טענה בדבר נציגות אחרת לבית המשותף, מר שרייבר רשאי לפעול כנציג הנציגות.

9. לאור האמור, התובעת היתה רשאית להגיש את התביעה, ומר שרייבר היה רשאי לפעול בשמה. מסקנה זו מתקיימת, לאור הפסיקה בעניין, אף אם הנתבעים צודקים בטענתם שמר שרייבר לא נבחר בפועל לשמש כנציג הנציגות כמשמעותה בחוק, שכן הוכח שבפועל הוא שימש כנציגות ולא הוכח קיומה של נציגות אחרת. לפיכך טענות הנתבעים בעניין נדחות.

החלטה בדבר עצם ביצוע העבודות אינה מקפחת את המיעוט

10. לבית המשותף תקנון מוסכם. על פי סעיף 64 לחוק המקרקעין, בהיעדר הוראה בעניין שנדון בתקנון המוסכם, יחולו הוראות התקנון המצוי. סעיף 5(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, החל על העניין בהיעדר הוראה בעניין בתקנון המוסכם, קובע כי סמכות האסיפה הכללית להחליט בין היתר על השימוש ברכוש המשותף. סמכות זו תחומה בהוראות חוק המקרקעין, הקובעות מחד כי אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות (סעיף 62 לחוק) ומאידך, קובעות כי במקרים מסויימים ניתן להחליט ברוב מיוחד ובתנאים הקבועים בחוק על הצמדה של חלקים מהרכוש המשותף למטרות מסויימות (כגון לצורך הרחבת דירה – ר' סעיף 71ב לחוק), או שנדרש רוב מיוחד ותנאים מיוחדים לביצוע עבודות ברכוש המשותף (כגון לצורך בניית מעלית – ר' סעיף 159 לחוק). מכאן שבאשר לעניינים אחרים, ובהיעדר הוראה ספציפית בתקנון המוסכם, רשאית האסיפה הכללית להחליט בדבר השימוש ברכוש המשותף ברוב רגיל, בהתאם להוראת סעיף 12(א) לתקנון המצוי הקובעת את הרוב הנדרש להחלטות האסיפה הכללית. הוראה זו כפופה להוראת סעיף 12(ב) לתקנון המצוי, הקובעת כי החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין או בתקנון, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף כלפי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה. במקרה דנן, איני סבורה שהחלטה מהסוג האמור, לעניין ביצוע עבודות ברכוש המשותף, משנה את זכויותיהם של הנתבעים, ועל כן האסיפה הכללית רשאית לקבל אותה ברוב רגיל.

11. החלטות כאמור כפופות גם לעקרונות הכללים החלים בדין. בפסיקה העוסקת בשיתוף במקרקעין, נקבע כי החלטת בעלי רוב החלקים במקרקעין משותפים יכולה להיות במסגרת ניהול רגיל ושימוש רגיל במקרקעין. אף במסגרת זו, בעלי רוב החלקים אינם יכולים לקפח את המיעוט (ר' ע"א 810/82 זול בו בע"מ – יהודית זיידה, לז' (4) 737). אמנם הסעיף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9/07.1.652.4

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

הרלוונטי בנוגע לשיתוף במקרקעין אינו חל על בתים משותפים, אך בפסיקה נקבע כי אותם עקרונות חלים גם בבתי משותפים מכח הדין הכללי, כפי שנקבע לדוגמה בע"א (ת"א) 991/97 **נציגות הבית המשותף נ' לילי אבן** (13.1.98) [פורסם בנבו]:

"סמכותה של האסיפה הכללית לקבוע את השימוש ברכוש המשותף היא מוגבלת, ובעיקר על ידי עקרונות כלליים הקבועים בדין (ראו גם י. ויסמן, **דיני קניין**, חלק שני בעלות ושיתוף, ירושלים, תשנ"ז 1997, בעמ' 457). בדיני השיתוף הכלליים ישנה הגנה על השותף מפני קיפוח הרוב בענייני ניהול ושימוש ברכוש המשותף (סעיף 30(ב) **לחוק המקרקעין**); הוראה זו נמצאת בפרק ה' לחוק ולכן אינה חלה בבתי משותפים (ראו סעיף 56(א) לחוק). אך אין בדבר לפגוע בעקרונות הכלליים החלים בענייני מכוח הדין הכללי. האיסור על הגבלת השימוש הסביר והרגיל, בלא קביעת כל שימוש אחר ובלא הנמקה ממשית (כגון, שהדבר מהווה פגיעה ברכוש המשותף) מושתת על האיסור על שימוש לרעה בזכות החל בדיני המקרקעין בישראל מכוח סעיף 14 **לחוק המקרקעין**. איסור זה מעוגן אף בעקרון תום הלב החל בהפעלת זכויות במקרקעין (על פי סעיף 39 ו-61(ב) **לחוק החוזים** (חלק כללי), תשל"ג 1973), ומוצא חיזוק גם בסעיף 3 **לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו**, המגן על קניינו של האדם. בענין זה יש לציין, כי בלא אפשרות לשימוש סביר בקניינו של האדם, תושם לפלסטר זכותו בקנין."

12. חוק המקרקעין והתקנון המצוי אינם קובעים הוראות באשר לדרך קבלת ההחלטות באסיפה הכללית. עקב אופייה של אסיפה כללית של בעלי דירות, שאינה מהווה פורום מקצועי, ומעצם טיבעה לרוב אינה מחייבת ניהול של גורם מקצועי, יש מקום לגמישות לעניין התנהלותה, וככלל, למעט במקרים חריגים, אין צורך להחיל על התנהלותה כללים נוקשים שלא נקבעו בחוק. דבר זה נתמך בפסיקה הקובעת כי אף אם ניתן להטיל ספק בתוקף האסיפה שהתקיימה, הרי שניתן לראות בתשלום שבוצע על ידי מרבית בעלי הדירות משום אישורו בדיעבד של החלטות שהתקבלו באסיפה (ר' ע"א (ת"א) 1350/06 דן סלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ ואח' (פורסם בנבו), להלן – **עניין סלע**). מסקנה זו נתמכת גם בהוראת סעיף 7(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק, המקלה על מסירת הודעות לעניין קיום אסיפה כללית וקובעת כי הודעה על אסיפה שהוצגה במקום בולט על פני הבית המשותף או בתוכו רואים כאילו נמסרה לכל בעל דירה יום לאחר שהוצגה.

13. בעניינו הנתבעים עצמם טוענים כי נציג הנציגות ומשפחתו הם רוב בעלי הדירות בבית המשותף, והם שהחליטו על דעת עצמם על ביצוע העבודות. מכאן שאין מחלוקת כי רוב בעלי הדירות הסכימו לביצוע העבודות האמורות, גם אם לא התקיימה אסיפה כללית בעניין. ניתן לראות בעלי דירות נוספים כמי שהסכימו לביצוע העבודות מכיוון ששילמו עבור ביצוען, וזאת בהתאם **לעניין סלע** דלעיל. באשר לשאלה האם החלטת הרוב מקפחת את המיעוט, הרי שכאמור אין מחלוקת שהעבודות שיפרו את מצבו של הבית המשותף, ואין טענה כי נעשה שימוש כלשהו ברכוש המשותף המיטיב עם הרוב על חשבון המיעוט. על כן, הנתבעים, כחלק מבעלי הדירות בבית המשותף, נהנים מהעבודות שבוצעו. לפיכך לא השתכנעתי כי עצם ההחלטה לבצע עבודות בבית המשותף, להבדיל מהיכולת לחייב את הנתבעים בעלויותיהן, מהווה החלטה שמקפחת את הנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9/07.1.652.4

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

14. אמנם דרך המלך לקבל החלטה כאמור היתה לקיים אסיפה כללית טרם ביצוע העבודות, ולאפשר לנתבעים להביע עמדתם בעניין, דבר שאולי היה מביא לשינוי החלטת חלק מבעלי הדירות. יחד עם זאת, מכיוון שמדובר בעבודות שאין מחלוקת ששיפרו את מצבו של הבית המשותף, הרי שלעניין ההחלטה בנוגע לעצם ביצוע העבודות איני מוצאת פגם באופן בו התקבלה ההחלטה, שיש בו כדי לבטלה, שכן אין מחלוקת שרוב בעלי הדירות אכן רצו לבצע את העבודות, והעבודות לא קיפחו את זכויותיהם של הנתבעים. עם זאת, עדיין יש לבחון את מעמדה של ההחלטה האמורה בהתייחס לדרישה כלפי הנתבעים לשלם את חלקם בעבודות, לאור אי הסכמתם לשאת בתשלום.

חייב הנתבעים בעלות העבודות

15. באשר לסכומים שנדרשו התובעים לשלם בגין העבודות, חל סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין הקובע:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

16. יש לקרוא סעיף זה יחד עם סעיף 12 (ב) לתקנון המצוי, החל כאמור על הבית המשותף, ולבחון האם ההוצאות האמורות חורגות מהקבוע בסעיף 58, באופן שלא ניתן לחייב בהן את הנתבעים בשל כך שלא הסכימו להן.

17. הפסיקה העוסקת בעניין זה מפרשת "החזקה תקינה" בהתייחס לתנאי המקום והזמן. על כן נקבע כי גם עבודות המשנות את המצב הקיים ומתאימות אותו לסטנדרט חדש יותר, התואם את מועד השיפוץ, יחשבו כעבודות לצורך תחזוקה שוטפת, ויחייבו בעל דירה בהשתתפות גם אם לא הסכים להן.

18. ברע"א 7112/93 צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח', מח (5) 550, קבע כב' השופט חשין:

"בתים שבונים בימינו אינם כבתים שבנו בעבר, והרי החיים אינם עומדים על עומדם אלא מתגלגלים הם וזורמים כל העת... הביטוי "להקים את הבית מחדש" אינו כובל אותנו בשלשלאות אל מסגרתו המדויקת של הבית המקורי- אבן תחת אבן, חלון תחת חלון, דלת תחת דלת... השאלה איננה אלא שאלה של מידה, על פי רוחו של ההסדר. ניתן ללמוד לענייננו היקש מדרכי פירוש של חוק: ומה חוק (בוודאי כך ביטוי מסגרת) תחומיו יימלאו תוכן ברוח שינויי הזמן והמקום- קליפתו תישאר כשהייתה ותוכו יכול שישתנה מעת לעת..."

19. בדומה, נקבע על ידי כב' השופטת ש' דותן בע"א (ת"א) 2329/03 **פלקון ואח' & נציגות הבית המשותף** (1.4.2004)[פורסם בבנו]:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9/07.1.652.4

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

"עוד טוענים המערערים, שלא היה צורך להחליף את חיפוי הקיר הדהוי בחיפוי קרמיקה ובודאי שלא להגביה אותו מעבר למצב שהיה קיים עובר לשיפוץ. לעניין זה אומר, שאין כל חובה לדבוק בחומרים מיושנים בעת ביצוע שיפוץ ולנוכח התקדמות הטכנולוגיה והשיפור בחומרים המשמשים לחיפוי קירות, לא ניתן לדרוש מנציגות הבית המשותף שתחליף את החיפוי הישן בחיפוי זהה. מה גם שלא הוכח כי מחיר חיפוי הגרנוליט היה זול יותר ממחיר הקרמיקה."

20. ר' לעניין זה גם ע"א (ירושלים) 4329/03 **וינברגר & נציגות הבית המשותף ברחוב אוסישקין 10 ירושלים** (23.3.04)[פורסם בנבו], שם נקבע כי רק מקרה קיצוני, כגון התקנת מעלית, נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד.

21. פסק הדין בעש"א (ת"א) 31814-11-09 **נציגות הבית המשותף מצפה ים- הרצליה & בלוח בנימין** (3.8.11)[פורסם בנבו] עליו מסתמכת ב"כ הנתבעים 1-2 בסיכומיה, הינו חריג לכלל שאינו מעיד על הכלל. באותו מקרה נפלו כשלים רבים בהתנהלות הנציגות ובין היתר בהצגת ראיות לעניין עלויות העבודות ומה בוצע במסגרתן, ובאשר לחבות בעל הדירה שנתבע באותו מקרה. לפיכך ערכאת הערעור דחתה באותו מקרה את ערעור הנציגות על החלטת המפקחת שמצאה שאין מקום לקבל את התביעה.

22. בענייננו, מתצהירו של מר שרייבר מטעם התובעת עולה כי עובר לתחילת העבודות נפלו אריחים ממעטפת הבית המשותף, באופן שסיכן עוברים ושבים (סעיף 7 לתצהיר מר שרייבר, אליו צורף נספח 1 המדגים חל מקיר הבית המשותף). עניין זה לא נסתר על ידי הנתבעים, ונתמך בחקירתו הנגדית של המהנדס כץ שנתן תצהיר מטעם התובעת (ר' עמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 5.11.20 שורות 44-45, עמ' 4 שורות 7-12, 34). כמו כן הצהיר המהנדס אבי כץ, שמונה כמפקח מטעם חברת עזרה וביצרון על ביצוע העבודות, כי מצבו של הבנין לפני השיפוץ היה ירוד, ומטרת השיפוץ היתה לשמור על מצב קיים ולא לבצע השבחה (סעיפים 3, 6 לתצהירו), טענות אלו לא נסתרו בחקירתו הנגדית. כמו כן מחקירתו הנגדית של המהנדס כץ עלה שעלות תיקון הקירות החיצוניים של הבנין היוותה את הרוב המכריע של עלויות העבודות, תוך שנוספו עליה עבודות שכללו תיקונים זניחים לעומת העבודה העיקרית, שהצורך לגביהן עלה תוך כדי העבודות, דבר שנתמך הן בכתב הכמויות והן בדוח הסופי שצורפו כנספח לתצהירו של מר שרייבר (עמ' 5 לפרוטוקול הדיון מיום 5.11.20 שורות 13-16, 28-36, 38-49, עמ' 6 שורות 14-17). כן עלה מתצהירו ומחקירתו של מר שרייבר כי ההחלטה בדבר העבודות שיש לבצע כמו גם בחירת בקבלן שיבצע אותה, נעשו לאחר התייעצות עם גורמי מקצוע, ובדיקת מספר הצעות מחיר, תוך קיום מו"מ והפחתת המחיר שהוצע מלכתחילה על ידי הקבלן שביצע בסופו של דבר את העבודה (סעיף 17 לתצהיר מר שרייבר, וכן לדוגמא חקירתו הנגדית של מר שרייבר בעמ' 11 לפרוטוקול הדיון מיום 5.11.20 שורות 6-12). תצהירי התובעת כללו כנספחים מסמכים מבססים ובכללם כתב כמויות, טבלת השוואת מחירים בין הצעות המחיר השונות, והעתק החוזה שנחתם עם הקבלן ודוח סופי שכלל סעיפים מפורטים של עלויות העבודות (נספחים 8, 7, 5, 4 לתצהיר מר שרייבר). לאור האמור, אני קובעת שהתובעת הרימה את הנטל להוכיח הן את עלות העבודות, והן את סוג העבודות שבוצע, אשר כלל בחלקו העיקרי את העבודות במעטפת הבנין, ועבודות נוספות אשר בוצעו ברובן המכריע ברכוש המשותף. באשר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9/07.1.652.4

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

לעבודות זניחות שבוצעו על פי הטענה ברכוש פרטי, כגון איטום סדק במעקה מרפסת דירת הפנטאוז, שוכנעתי כי הצורך בכך נוצר כתוצאה מהליקויים שהיו במעטפת הבניין, ועל כן על כלל בעלי הדירות לשאת בעלויות אלו (ר' לענין זה תצהירו של המהנדס כץ ששימש כמפקח מטעם עזרא ובצרון אשר טען בסעיף 7 לתצהירו כי עזרא ובצרון על פי נהליה אינה מבצעת עבודות ברכוש פרטי, וכן התייחסותו לשאלה לענין הסדק במעקה המרפסת המשפיע על נפילת אריחים בחוץ – בעמ' 6 לפרוטוקול הדיון מיום 5.11.20 שורות 34-41, משם ניתן ללמוד כי מדובר בליקוי הקשור במבנה הקיר החיצוני, דבר המהווה חלק מהרכוש המשותף).

23. עוד עלה מחקירתו הנגדית של מר שרייבר מטעם התובעת, כי העבודות הצריכו תיקון בכל המעטפת, ולא רק במקומות שנפלו בהם אריחים, כדי שלא ליצר טלאים ומשום שחלק ניכר של האריחים אף שלא נפל, לא היה מחובר כראוי (עמ' 9 לפרוטוקול הדיון מיום 5.11.20 שורות 2-15). הנתבעים ניסו לסתור טענה זו באמצעות חוות דעתו של מר לופט מטעמם, אולם מחקירתו עלה כי הוא אינו מהנדס רשום בישראל (בשונה ממה שניתן היה להבין מחוות דעתו), וכן מחוות דעתו עולה כי מומחיותו העיקרית הנה בתחום הבטיחות. חוות הדעת כללה אמירות כלליות שעיקרן נגעו לכך שמהתמונות שהוצגו לו מהתקופה שקדמה לשיפוץ ניתן היה לראות שהבניין במצב טוב ותקין ושלדעתו השיפוץ לא נעשה כדי שלא לסכן עוברי אורח או לפתור בעיות בטיחות. אמירתו הכללית של מר לופט כי הבניין היה במצב תקין שהסתמכה על תמונות שהוצגו לו ללא כל הסבר כיצד הדבר עולה בקנה אחד עם נפילת אריחים מקירות הבניין (שאינה שנויה במחלוקת), אינה משכנעת. כמו כן הטענה במצב דברים זה, ששיפוץ נדרש רק מקום שבו מוכחת סכנה, גם היא אינה נכונה. תחזוקה שוטפת של רכוש משותף מטרתה להחזיקו במצב התואם את תנאי המקום והזמן, ואין צורך שבעלי דירות ימתינו עם עבודות תחזוקה ברכוש המשותף עד שמצבו יהיה מסוכן. גם טענתו כי סעיפים רבים בכתב הכמויות שהכין המהנדס כץ אינם קשורים להתפוררות המבנה, שנטענה באופן כללי, וללא כל פירוט אין בה כדי לסתור את טענות התובעת. מה גם שגם בעניין זה טען מר לופט שאותם סעיפים אינם קשורים להתפוררות המבנה, דבר שכאמור אינו סותר את הטענה שגם ללא התפוררות, נדרשו עבודות תחזוקה שוטפת.

24. לאור האמור, איני סבורה כי טיפול בכל מעטפת הבניין היא בגדר "מותרות" או שדרוג שאינו תחזוקה שוטפת, זאת גם אם האריחים נפלו רק בחלק ממעטפת הבניין, וגם אם הבניין היה קיים בעת העבודות פחות מ-20 שנים (גילו של הבניין כשלעצמו אינו סותר ליקויים הדורשים עבודות תחזוקה). זכותם של רוב בעלי הדירות בבית המשותף לקבל החלטה כאמור שתביא לאחידות בקירות החיצוניים של הבית המשותף, ולא תתמקד בתיקונים נקודתיים שיצרו "טלאים" במעטפת. כעולה מהפסיקה דלעיל, במסגרת עבודות תחזוקה שוטפת ניתן להתאים את מצבו של הבניין למקום ולזמן. הנתבעים לא טענו כי בהתייחס למיקומו של הבניין, ברחוב נחלת יצחק בתל אביב, יש בעבודות האמורות משום שיפור משמעותי של מצבו, שחורג מהנדרש להתאמתו לתנאי המקום והזמן. בדומה, גם תוספת התיקונים, שעלויותיה ביחס לשיפוץ המעטפת זניחות, ונועדה לתקן סדקים בקירות, חלונות חלודים, ולהביא את גינת הבית המשותף למצב תקין (ר' חקירתו הנגדית של נציג התובעת, מר שרייבר, בעמ' 10 לפרוטוקול הדיון מיום 5.11.20 שורות 42-44), תואמת את תנאי המקום והזמן, ואינה עולה כדי שדרוג של הבניין. ר' בענין דומה פסק דינה של כב' המפקחת דגנית קציר ברין בתיק 545/18 (רחובות) **כהן סיגלית & נציגות הבית המשותף** (25.4.21)[פורסם בנבו]. לאור האמור אני מוצאת שהתובעת עמדה בנטל ההוכחה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9/07.1.652.4

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

להראות כי אכן נדרשו עבודות תחזוקה בבית המשותף, וההחלטה לבצע את העבודות בהיקף האמור, אינה חורגת, על פי הפסיקה, מגדר תחזוקה תקינה.

25. בשונה מההחלטה לעניין עצם ביצוע העבודות, אשר מצאתי שלא קיפחה את הנתבעים, הרי שאני מוצאת שנפל פגם בהחלטה להטיל עליהם להשתתף בעלויות השיפוץ, מכיוון שנעשתה מבלי שכוונה אסיפה כללית טרם ביצוע העבודות, ולהבדיל מההחלטה על עצם ביצוע העבודות, שהיטיבה עם הנתבעים, הרי שהחלטה זו מחייבת את הנתבעים בעלויות כספיות מבלי שנתנה להם הזדמנות להביע עמדתם טרם קבלתה.

26. בהקשר זה לא נסתרה טענת הנתבעים כי לא התקיימה כל אסיפה כללית טרם ההחלטה על ביצוע העבודות, וכי למעשה מר שרייבר, נציג הנציגות, קיבל את הסכמות בעלי הדירות, שהסכימו לעבודות, באמצעות פגישות אישיות. מחקירתו של מר שרייבר עלה שבעלי 26 מתוך 28 דירות חתמו על הסכמה לביצוע השיפוץ (לתצהירו צורף מסמך עבוד חברת עזרא ובצרון, חתום על ידי מרבית בעלי הדירות, לענין הסכמתם לשיפוץ), ושלתה מודעות על לוח המודעות של הבית המשותף לענין בחירת הקבלן שנבחר, וכן שבעלי הדירות קיבלו הודעות מחברת עזרא ובצרון לענין חלקם בהוצאות השיפוץ (ר' עמוד 11 לפרוטוקול הדיון מיום 5.11.20 שורות 15-7). בנוסף, אין מחלוקת כי לאחר ביצוע העבודות, ובעקבות ההליך המשפטי, זומנה אסיפה כללית ליום 15.1.20, במסגרתה הוחלט על אשרור מינוי הנציגות לצורך השיפוץ. אני סבורה כי ניתן לראות באסיפה זו ככזו שלכל הפחות אישרה את העבודות בדיעבד, לרבות את סמכותם של נציגי בעלי הדירות לטפל בעניין, שכן במסגרתה אושרו הנציגים לצורך ביצוע העבודות, תוך שעובדת קיומן של העבודות ועלותן כבר היתה ידועה.

27. על פי עניין סלע דלעיל, אמנם ניתן לראות בתשלומים שביצעו בעלי דירות בדיעבד משום תיקון פגמים שנפלו באסיפה כללית, אך אין בכך כדי לייתר לחלוטין את הצורך בכינוס אסיפה כללית טרם ביצוע העבודות. זאת במיוחד במצב שבו קיים רוב קבוע של בעלי הדירות, בעלי דעה אחידה, כגון במקרה דנן, ששולט בפועל בניהול הבית המשותף.

28. לפיכך אני סבורה כי האופן בו התקבלה ההחלטה לבצע את העבודות תוך חיוב הנתבעים בתשלום, היה בלתי תקין. יחד עם זאת, אין בהחלטה זו, אשר אושררה בדיעבד, כדי לקפח את הנתבעים, שכן בפועל נדרשו לשאת בחלקם היחסי בלבד, והוכח שמדובר בעבודות הכלולות בתחזוקה שוטפת של הבית המשותף, על פי תנאי הזמן והמקום, שעל כל בעל דירה לשאת בהן בהתאם לחלקו היחסי לפי הוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין. בנוסף, הנתבעים לא הכחישו שידעו מראש על הכוונה לבצע את העבודות, ועל הכוונה לחייבם בעלות היחסית, ולמרות זאת לא פעלו באמצעים העומדים לרשותם בדין כדי לעצור את התהליך, ואף לא טענו שביקשו לכנס אסיפה טרם ביצוע העבודות.

29. לפיכך, בנסיבות אלו, בהן מרבית בעלי הדירות הסכימו מראש לביצוע העבודות, ואף אישרו אותן במסגרת אסיפה כללית בדיעבד, וכן בנסיבות שבהן הנתבעים היו מודעים לכך שעומדות להתבצע עבודות ברכוש המשותף, וכי יידרשו לשלם את חלקם בעבודות אלו, ולא פעלו באמצעים העומדים לרשותם בחוק כדי לעצור את ביצוע העבודות, או לכל הפחות לבקש כינוס אסיפה כללית בעניין, יש בהחלטת מרבית בעלי הדירות כדי לחייב את הנתבעים לשאת בחלקם היחסי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב, יפו

מס' תיק 9/07.1/4.652

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

30. יחד עם זאת, לאור התנהלות התובעת באופן קבלת ההחלטות, אשר כללה חוסר התחשבות בדעתם של הנתבעים, לרבות אי כינוס אסיפה כללית מראש ובכך מניעת האפשרות מהנתבעים להביע דעתם במסגרתה, איני מוצאת מקום לחייב את הנתבעים בהוצאות ההליך.

31. תוצאת הדברים היא שעל הנתבעים 1 ו-2 לשלם חלקם בהוצאות השיפוץ בסך של 33,037 ₪, ועל הנתבעים 3-4 לשלם את חלקם בהוצאות כאמור בסך של 34,090 ₪ והכל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד מועד התשלום בפועל.

32. כאמור, איני מטילה על הנתבעים את הוצאות ההליך.

ניתן היום, 10 אוגוסט 2021, ב' אלול תשפ"א, בהיעדר הצדדים.

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים